

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DA PREFEITA**DECRETO Nº 7.229, DE 3 DE JANEIRO DE 2024.**

Dispõe sobre a autorização de supressão de vegetação, nos termos e condições que menciona.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, c/c o art. 147, I da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 47.793/2023,

CONSIDERANDO que os serviços de poda ou cortes, em logradouros públicos, somente poderão ser efetuados mediante prévia autorização do órgão ambiental, conforme determina o art. 180 da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que a autorização ambiental é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental estabelece as condições para a implantação ou a realização de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços, ou para execução de obras emergenciais de interesse público, conforme definição constante no art. 5º da Lei nº 2.330, de 30 de dezembro de 2010, que institui o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental (SIMLA);

CONSIDERANDO que a autorização ambiental compreende a autorização para supressão de vegetação nos casos previstos em lei, estabelecendo condicionantes e medidas mitigadoras e/ou compensatórias;

CONSIDERANDO que a remoção ou supressão de árvore em propriedade particular ou em via pública somente poderá ser realizada mediante autorização que será emitida, após vistoria, pelo órgão municipal responsável pelo meio ambiente, nos termos estabelecidos pela Lei nº 3.345, de 8 de novembro de 2021, de acordo com o disposto no art. 400 do Código de Obras e Edificações (Lei Complementar nº 53, de 12 de junho de 2023);

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 3.345, de 8 de novembro de 2021, que disciplina a arborização urbana e as áreas verdes do perímetro urbano do Município de Cabo Frio;

CONSIDERANDO os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente a ODS – Vida Terrestre, que busca proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade;

CONSIDERANDO a necessidade de minimizar os danos ambientais, potenciais ou efetivos, gerados pela remoção de vegetação, e melhor proteger as espécies a serem preservadas;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a tramitação das solicitações de remoção de vegetação e aperfeiçoar o acompanhamento das medidas compensatórias, de forma a ajustar as disponibilidades administrativas, técnicas, social e econômica;

CONSIDERANDO que o decreto municipal se mostra um instrumento adequado ao atendimento da mencionada regulamentação e que a competência para sua edição é do Chefe do

Poder Executivo, nos termos do art. 84, IV, da Constituição Federal e art. 62, V, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto estabelece as regras, critérios e procedimentos administrativos para a concessão de autorização para supressão de vegetação, no âmbito do Município de Cabo Frio.

CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os fins do disposto neste Decreto são adotadas as seguintes definições:

I – remoção de vegetação (ou árvores): derrubada de árvore ou retirada de vegetação sujeita à autorização, incluindo as de porte arbóreo e as palmeiras, de sua localização original, por supressão ou transplântio;

II – supressão vegetal: remoção do vegetal por corte, ou qualquer outra técnica, com o objetivo de sua eliminação completa, culminando com sua morte;

III – transplântio: remoção e transporte de espécime vegetal de seu local de origem, para replântio em local adequado, sob orientação e condições técnicas específicas, com o objetivo de mantê-lo vivo e apto a desenvolver-se normalmente;

IV – árvore: toda planta lenhosa que, quando adulta, tenha altura mínima de 3,00m (três metros) e apresente divisão nítida entre copa, tronco e/ou estipe;

V – árvore isolada: aquela que não integra o dossel ou cobertura contínua de copas;

VI – massa arbórea: conjunto de árvores formando dossel com copas interligadas, com ou sem a presença de sub-bosque;

VII – arbusto: vegetal adulto, variando de 1,00m (um metro) a 3,00m (três metros), apresentando ou não divisão nítida entre copa e tronco, excetuando-se as palmeiras;

VIII – palmeira e coqueiro: planta monocotiledônea da família **Aracaceae (Palmae)**, com altura igual ou superior a 1,00m (um metro);

IX – planta herbácea: planta adulta com altura igual ou inferior a 1,00m (um metro);

X – massa arbustiva ou herbácea: conjunto de espécimes vegetais da flora, com porte arbustivo e/ou herbáceo, de origem autóctone (nativos) ou alóctone (exóticos), considerando-se os ecossistemas existentes no território nacional;

XI – medida compensatória: aquela destinada a compensar impacto ambiental negativo, em razão da remoção de vegetação;

XII – diâmetro a altura do peito (DAP): diâmetro aferido à altura de 1,30 (um metro e trinta centímetros) da superfície do solo;

XIII - espécie exótica invasora: toda espécie alóctone a determinado ecossistema, que, independentemente de sua forma de introdução, provoca alterações ecológicas no habitat e para as espécies autóctones, acarretando prejuízo e riscos à biodiversidade;

XIV – espécie comercial: toda aquela nativa ou exótica, plantada com o objetivo da produção de madeira ou fruticultura, com espaçamento regular, em propriedade notadamente destinada a esta finalidade, conforme vistoria;

XV – espécie típica de uso paisagístico: toda espécie, nativa ou exótica, utilizada na confecção de jardins ou envasada, predominantemente de porte herbáceo/arbustivo.

XVI – máquina/método para remoção de vegetação (ou árvores): existem várias máquinas e métodos diferentes para a remoção de vegetação, e a escolha depende do tipo de vegetação, do tamanho da área a ser tratada e de outros fatores específicos. Algumas das máquinas e métodos mais comuns incluem roçadeiras, tratores e roçadoras de grande porte, motosserras, escavadoras/máquinas pesadas, métodos manuais, capina térmica, controle biológico e outros similares.

XVII - baixa renda: pela regulamentação do Cadastro Único (Decreto nº 6.135/2007), entende-se como de baixa renda as famílias com renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo ou a família que possua renda mensal total de todos os integrantes de até 3 (três) salários-mínimos.

CAPÍTULO II DOS PROCEDIMENTOS

Art. 3º O requerimento de autorização para remoção de vegetação deverá ser formulado por meio de processo administrativo, a ser aberto no Protocolo Geral da Prefeitura ou através do processo de licença de obra ou por requisição para avaliação de poda ou supressão de vegetação, instruído com os seguintes documentos:

- I – requerimento de licenciamento/autorização, devidamente preenchido;
- II - título de propriedade do imóvel, de usufruto ou de posse;
- III – certidão de quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU);
- IV – cópia do documento de identificação com foto e do comprovante de inscrição de pessoas físicas (CPF) do responsável pelo inventário da vegetação;
- V – cópia do protocolo do processo administrativo de licenciamento junto ao órgão municipal ambiental ou da licença de obras, quando couber;
- VI – imagem atualizada extraída do **Google Earth**, indicando o lote ou a área em questão;
- VII - declaração sobre o destino final do material proveniente da remoção de vegetação, incluindo o raizame;
- VIII – levantamento fotográfico da vegetação existente no lote, contendo:
 - a) a numeração sequencial das árvores, obedecendo a mesma numeração adotada na planta de situação;
 - b) 1 (uma) foto panorâmica, no mínimo, além de fotos individuais ou de grupo de árvores;
- IX – planta de situação em escala adequada, indicando:
 - a) curvas de nível e corpos hídricos, se for o caso;

b) localização de todas as árvores existentes no interior do lote, identificadas por algarismos arábicos somente, ordenados sequencialmente, grafando em:

1. preto, as árvores que serão mantidas;
2. amarelo, as árvores que pretende suprimir;
3. vermelho, as árvores que se pretende transplantar;

c) tabela com numeração dos espécimes, identificação botânica, DAP, altura e diâmetro de copa, obtidos através do censo florestal da área objeto da intervenção, e motivo da remoção pretendida;

d) localização das árvores existentes no passeio correspondente à testada do lote;

e) localização de massa arbórea, massa arbustiva e/ou herbácea, dimensionando-as em metros quadrados e discriminando, através de inventário, as espécies que compõem tal formação;

f) localização de todas as edificações, vias de acesso, infraestrutura, estacionamentos ou demais intervenções existentes e/ou a serem implantadas, inclusive o subsolo, com as devidas cotas e quadrados de áreas.

Parágrafo único. Poderão ser exigidos documentos e informações complementares, inclusive em mídia digital, que visem à total compreensão e análise do requerido, tais como:

I – corte longitudinal, indicando o perfil natural do terreno, e o imóvel a ser construído, inclusive subsolo;

II – laudo técnico expedido por profissional legalmente habilitado para caracterização precisa da cobertura vegetal existente.

III - laudo técnico expedido por profissional habilitado para comprovação da inviabilidade de manutenção da(s) árvore(s), harmonicamente com as construções ou situações afins.

Art. 4º Nos casos sujeitos ao licenciamento ambiental municipal, a remoção de vegetação só poderá ser executada após a obtenção da licença pertinente ou de documento equivalente.

Parágrafo único. Quando o licenciamento ambiental municipal não for exigido, a remoção da vegetação só poderá ser autorizada após análise dos técnicos do órgão ambiental municipal.

Art. 5º Poderá ser exigida a apresentação de inventário e análise fitossociológica assinados por profissional legalmente habilitado perante seu Conselho Profissional de Classe, nas situações que abranjam ecossistema de mata atlântica e restinga, conforme diagnosticado em parecer técnico ou demais casos a critério do órgão municipal ambiental.

Parágrafo único. O inventário, levantamento, caracterização da vegetação ou análise fitossociológica serão de inteira responsabilidade do profissional contratado pelo requerente para a realização do mesmo, ficando o mesmo sujeito às sanções previstas em lei no caso de imprecisão nas informações apresentadas, bem como de eventuais erros de análise decorrentes da imprecisão das informações.

Art. 6º Poderá ser exigida mudança no projeto arquitetônico, desde que devidamente justificada em parecer técnico fundamentado no respectivo processo administrativo, pelo órgão municipal ambiental, dentro dos parâmetros urbanísticos vigentes no Código de Obras e Edificações (Lei Complementar nº 53, de 2023), com o objetivo de preservar espécimes significativos ou elemento de relevância histórica, social, ambiental, paisagística ou científica, ou normas municipais competentes.

Art. 7º Quando verificada a existência de procedimento administrativo em andamento visando estabelecer regime de proteção especial para árvores isoladas ou conjuntos arbóreos, a concessão de autorização será vinculada à decisão final sobre a questão.

Art. 8º Ao critério do titular do órgão municipal ambiental, serão ouvidos outros órgãos e entidades da Administração Pública, notadamente nos casos em que a vegetação analisada estiver diretamente relacionada à atividade ou projeto desenvolvido pelos mesmos.

Art. 9º Caberá ao órgão municipal ambiental:

I – avaliar as solicitações de remoção de vegetação em áreas particulares motivadas por demolição, construção, modificação com acréscimo, parcelamento do solo, agricultura/silvicultura, extração mineral e outras;

II – avaliar as solicitações de remoção de vegetação em áreas públicas, nas seguintes situações:

a) quando estas forem legalmente protegidas, inseridas ou lindeiras a Unidade de Conservação;

b) quando estas forem inseridas ou lindeiras a Área de Especial Interesse Ambiental e Cultural, conforme Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar nº 52, de 1º de junho de 2023);

c) quando decorrente de obras públicas sujeitas ao licenciamento ambiental.

d) quando solicitadas supressões de árvores por motivos diversos.

Art. 10. A manifestação para emissão da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), de que trata este Decreto, se dará mediante parecer técnico com a análise conclusiva, que integrará o respectivo processo administrativo.

Art. 11. O processo administrativo com o parecer técnico conclusivo, depois de ratificado, será encaminhado para deliberação do titular do órgão municipal ambiental.

§ 1º Após deliberação, será emitido o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e expedido o Termo de Compromisso de Execução da Medida Compensatória.

§ 2º O Termo de Compromisso de Execução da Medida Compensatória será assinado pelo titular do órgão municipal ambiental, pelo requerente da Autorização Ambiental ou por seu representante legal e por 2 (duas) testemunhas.

Art. 12. Somente após assinatura do Termo de Compromisso de Execução da Medida Compensatória pelo requerente, e no caso de deferimento, a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) e o Termo de Compromisso serão assinados pelo titular do órgão municipal ambiental.

§ 1º O Termo de Compromisso de Execução da Medida Compensatória que se refere o **caput** deste artigo deverá ser emitido e assinado em três vias (1ª via – parte integrante do processo administrativo, 2ª via – retirada pelo requerente, 3ª via – arquivo) e terá numeração contínua e específica.

§ 2º A Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) só poderá ser retirada pelo requerente após a comprovação da quitação/cumprimento da medida compensatória e dos valores correspondentes para a remoção autorizada.

§ 3º O órgão municipal ambiental dará publicidade ao Termo de Compromisso de Execução da Medida Compensatória e a emissão da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) após a retirada da mesma pelo requerente.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ASV)

Art. 13. A Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental municipal autoriza pessoa física ou jurídica a suprimir vegetação em áreas previamente delimitadas.

Art. 14. A concessão de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) será submetida à análise e aprovação do órgão municipal ambiental.

Art. 15. Somente poderá ser autorizada a supressão ou substituição de vegetação de que trata este Decreto nas hipóteses previstas no art. 27 da Lei nº 3.345, de 8 de novembro de 2021.

Parágrafo único. Casos excepcionais serão decididos pelo titular do órgão municipal ambiental, após análise técnica.

Art. 16. A Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) vigorará pelo prazo máximo de 1 (um) ano, podendo ser renovada por igual período, desde que requerida por escrito pelo requerente, no respectivo processo administrativo, antes do término do seu prazo de validade.

Art. 17. A Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) será emitida em 3 (três) vias impressas (1ª via – requerente, 2ª via – processo, 3ª – via arquivo) e deverá especificar, no mínimo:

I - a quantidade total de vegetação existente e autorizada para remoção, em unidades e/ou área (m²);

II – a identificação das árvores ou da área vegetada a ser removida e/ou transplantada, conforme indicado em planta visada, que se tornará parte integrante da licença;

III - a respectiva Medida Compensatória discriminada.

Parágrafo único. A via original da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) deverá permanecer no local da obra (acompanhada da planta visada) junto com os demais documentos que, a critério técnico, sejam citados na autorização como parte integrante da mesma.

Art. 18. A supressão ou transplântio da vegetação ocorrerá a expensas do requerente e seu início deverá ser comunicado ao órgão municipal ambiental, que emitiu a autorização.

Art. 19. Não poderão ser utilizadas máquinas/métodos para remoção de vegetação (ou árvores), nos casos em que houver indício de ocorrência de fauna silvestre ou quando o licenciamento ambiental da área exigir inventário e manejo de fauna, de modo a garantir a possibilidade de sobrevivência e o manejo da fauna.

§ 1º As restrições previstas no **caput** deverão constar da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV).

§ 2º A utilização de máquinas/métodos para remoção de vegetação (ou árvores) será autorizada apenas na destoca, nos casos em que esta se fizer necessária, mediante acompanhamento de profissional habilitado.

CAPÍTULO IV DA MEDIDA COMPENSATÓRIA

Art. 20. A Medida Compensatória destina-se a compensar o impacto ambiental negativo causado pela remoção autorizada, objetivando garantir o plantio de novos espécimes vegetais arbóreos nativos, bem como a manutenção e conservação da cobertura vegetal da cidade, da arborização pública e das áreas verdes.

Art. 21. O quantitativo de mudas a serem plantadas como Medida Compensatória deverá ser indicada no parecer técnico conclusivo, com base na metodologia de cálculo prevista no Anexo I, observando-se às isenções e os fatores de redução, nos seguintes casos:

I - será isenta para:

a) empreendimentos ou atividades, nos seguintes casos:

1. vegetação (mata, capoeira e assemelhados), quando necessário ao preparo do terreno destinado à exploração agrícola, desde que a cultura a ser implantada no local seja considerada, em Parecer Técnico fundamentado, compatível com a remoção pretendida;

2. árvores que, conforme apreciação do órgão municipal competente apresente comprometimento fitossanitário ou físico irreversível, decrepitude ou risco de queda, não causados, direta ou indiretamente, pelo ocupante do imóvel no qual estejam situadas;

3. árvores situadas em imóveis de pessoas de baixa renda e que estejam causando danos à própria edificação ou a benfeitorias, conforme apreciação do órgão municipal competente, que não possam ser solucionados ou minimizados com o uso de técnicas silviculturais adequadas;

4. espécies típicas de uso paisagístico, conforme definidas no item XV do art. 2º;

b) execução de projetos de recuperação ambiental, estabelecidos ou aprovados pelo órgão municipal responsável pelo meio ambiente;

c) supressão de espécimes classificados como espécie exótica invasora, desde que a manutenção do espécime importe em risco para Unidades de Conservação da Natureza e/ou fragmentos de Mata Atlântica ou de restinga, conforme avaliação em Parecer Técnico fundamentado.

II - será reduzida:

a) em 50% (cinquenta por cento), sem cumulatividade, nos casos de:

1. obras de interesse social, assim declaradas e implementadas/coordenadas por órgãos governamentais;

2. projetos de Habitação Social;

3. obras em áreas públicas que causem impacto direto na melhoria da qualidade ambiental, tipificadas como obras de drenagem de águas pluviais, obras destinadas a coleta e tratamento de esgoto sanitário, dragagem de corpos hídricos e estruturas para a coleta de resíduos sólidos urbanos;

4. espécies pioneiras ou secundárias iniciais, com DAP $\leq$ 10cm, formando dossel, com frequência absoluta de uma única espécie igual ou superior a 40% (quarenta por cento), de acordo

com estudo fitossociológico apresentado pelo requerente e analisado através de parecer técnico conclusivo;

b) para 1 (uma) muda a ser plantada por árvore suprimida:

1. para as espécies exóticas invasoras que apresentem dispersão predominantemente anemocórica ou com alto índice de germinação de seus frutos, com ocorrência relevante na área, nos casos não enquadrados na alínea “c” do inciso I do art. 21;

2. espécimes definidas como exóticos não enquadrados no item anterior, com $DAP \leq 10\text{cm}$, com ocorrência relevante na área;

Art. 22. A Medida Compensatória terá um valor monetário de referência calculado:

I – a partir da multiplicação do quantitativo total da medida compensatória (quantidade de mudas) pelo valor médio dos custos das mudas com no mínimo 1,80m; ou

II - com base na área, em m^2 , da massa arbórea/arbustiva, estabelecida na Resolução nº 89, de 3 de junho de 2014 do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), na Resolução Conjunta SEA/INEA nº 630, de 18 de maio de 2016 e nas alterações posteriores.

§ 1º O valor equivalente ao custo de uma unidade de muda, a que se refere o inciso I do **caput**, calculado especificamente para este fim pelo órgão municipal ambiental, será baseado em pesquisas atualizadas na precificação das mudas disponíveis no mercado, com um média de 3 (três) orçamentos.

§ 2º Após análise do órgão municipal ambiental poderá ser facultativo o plantio relativo de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor monetário referente ao total da Medida Compensatória.

§ 3º Os 50% (cinquenta por cento) complementares, poderão ser utilizados em outras modalidades de implantação, conforme disposto neste Decreto.

Art. 23. O quantitativo de mudas calculado como Medida Compensatória poderá ser plantado no próprio local da remoção, desde que haja possibilidade, e comprovado o cumprimento da medida, por meio de relatórios de monitoramento, em periodicidade estabelecida pelo órgão municipal ambiental.

Parágrafo único. Na impossibilidade técnica de atendimento ao disposto no **caput** deste artigo, e observado o disposto no art. 20, o quantitativo total ou parcial (complementar ao plantado no local da remoção) poderá ser cumprido das seguintes formas, desde que amparada por análise técnica que comprove a relevância ambiental:

I - plantio de mudas de árvores, no entorno imediato da área objeto da remoção autorizada ou em outra área considerada prioritária pelo órgão municipal responsável pelo meio ambiente, desde que a escolha seja justificada no parecer técnico de atestação do cumprimento da Medida Compensatória;

II - fornecimento de mudas ou insumos, em atendimento a solicitação do órgão municipal interessado e desde que referendado pelo órgão municipal responsável pelo meio ambiente;

III - tratamento fitossanitário de espécimes vegetais;

IV - serviços de manutenção e conservação de áreas verdes e arborização pública, demais serviços necessários à manutenção e conservação dos Parques Urbanos, Parques Naturais e Unidades de Conservação;

V - projetos de reflorestamento, incluindo preparo da área, plantio e manutenção;

VI - manejo de espécies exóticas invasoras, a critério do órgão municipal responsável pelo meio ambiente, inclusive mudas plantadas no âmbito da arborização urbana;

VII - implantação de sistema de irrigação, de aceiros ou de outras práticas conservacionistas nas áreas indicadas nos incisos IV e V;

VIII - intervenções ou serviços necessários à execução e proteção do plantio e à produção de mudas de espécies arbóreas;

IX - medidas que visem à redução da emissão de gases de efeito estufa;

X - serviços de prevenção de acidentes geológicos/geotécnicos e recuperação de áreas degradadas;

XI - apoio, elaboração e/ou execução de projetos de Educação Ambiental e Agricultura Orgânica.

XII - aquisição de equipamentos que promovam melhorias no atendimento e na gestão ambiental.

Art. 24. O requerente deverá obrigatoriamente declarar no processo administrativo, anteriormente à emissão da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), a disponibilidade de espaço para a implantação da Medida Compensatória no mesmo local da remoção.

Art. 25. Na execução de plantio para implantação da Medida Compensatória, as mudas deverão ser de espécies nativas adequadas ao ecossistema local da implantação.

§ 1º O plantio de espécies exóticas somente será tolerado nos casos de projetos de paisagismo até o máximo de 30% (trinta por cento) do total ou em casos em que haja a necessidade de recomposição de conjunto arbóreo notável ou sob proteção legal, devendo constar justificativa consubstanciada pelo requerente e/ou órgão municipal ambiental no respectivo processo administrativo.

§ 2º O Anexo II, listagem de espécies nativas, elaborado por técnico do órgão municipal ambiental, é parte integrante da medida compensatória.

§ 3º A listagem de que trata o § 2º será adequada ao ecossistema local da implantação, levando em consideração o bioma do local do respectivo processo administrativo.

§ 4º A listagem apresentada pelo requerente deverá informar todas as características das espécies indicadas, principalmente das exóticas.

Art. 26. Fica delegada competência ao órgão municipal ambiental para gerir a implantação das Medidas Compensatórias decorrentes deste Decreto, inclusive definição do local e dos critérios técnicos de sua implantação, bem como a escolha da modalidade de sua conversão.

Art. 27. O cumprimento da Medida Compensatória deverá ser iniciado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão pelo setor competente para seu acompanhamento.

§ 1º O prazo previsto no **caput** poderá ser prorrogado mediante justificativa técnica aprovada pelo órgão municipal ambiental, no respectivo processo administrativo.

§ 2º No caso da não execução da Medida Compensatória nos prazos estabelecidos pelo órgão municipal ambiental e nas prorrogações deferidas, será lavrado auto de infração com base no art. 50 da Lei nº 2.330, de 30 de dezembro de 2010, ou na legislação que vier a substituí-la, podendo, a critério do titular do órgão municipal ambiental, não ser concedida qualquer autorização para outras remoções requeridas pela mesma pessoa física e/ou jurídica, até que sejam cumpridas as Medidas Compensatórias pendentes.

§ 3º O Termo de Compromisso de Execução da Medida Compensatória terá força de título executivo extrajudicial.

Art. 28. A atestação do cumprimento da Medida Compensatória se dará através de parecer técnico no processo administrativo pertinente.

§ 1º A critério do órgão municipal ambiental, poderão ser realizadas vistorias técnicas para a atestação do cumprimento da Medida Compensatória, bem como poderá ser solicitada a correção do serviço executado, através de notificação, caso o mesmo se encontre em desacordo com o previsto.

§ 2º O não atendimento à notificação de que trata o § 1º incorrerá em denúncia ao órgão fiscalizador da atividade profissional.

§ 3º O setor do órgão municipal ambiental responsável pelo acompanhamento da Medida Compensatória deverá emitir o parecer técnico atestando o cumprimento da medida, e providenciar a publicação no Diário Oficial do Município, onde deverá constar obrigatoriamente o número do processo administrativo e da autorização.

§ 4º Poderá haver novas penalidades ao requerente caso haja dano ambiental pelo não cumprimento da Medida Compensatória dentro do prazo.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. A fiscalização da remoção de vegetação, injúria ou danos à fauna associada e à vegetação de qualquer natureza, sem as autorizações e/ou aprovações legalmente exigíveis, é de competência do órgão municipal ambiental, inclusive no que se refere à aplicação das sanções previstas na legislação, uma vez identificado o infrator.

Art. 30. Este Decreto não se aplica ao manejo ou manutenção da arborização pública e da vegetação localizada em áreas de reflorestamento ou pertencentes a Unidades de Conservação, desde que realizados por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, estadual ou federal, sob tutela de qualquer das três instâncias de governo.

Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cabo Frio, 3 de janeiro de 2024.

MAGDALA FURTADO
Prefeita

ANEXO I
DECRETO Nº 7.229, DE 3 DE JANEIRO DE 2024.

• **CÁLCULO DA MEDIDA COMPENSATÓRIA (MC):**

MC = QB x FCA x FCB, onde:

QB = QUANTITATIVO BÁSICO.

FCA = FATOR DE CORREÇÃO A – Com relação ao espécime.

FCB = FATOR DE CORREÇÃO B – Com relação às políticas municipais.

• **CÁLCULO DO QUANTITATIVO BÁSICO (QB):**

Remoção de cobertura vegetal por área

QB = 2 / 1 = plantio 2 (dois) m² para cada 1 (um) m² de vegetação removida.

Remoção de cobertura vegetal por unidade (un), para espécimes isolados ou formando dossel:

ESPÉCIES (NATIVAS)		ESPÉCIES (EXÓTICAS)	
AUTÓCTONES		ALÓCTONES	
DAP (cm)	QB	DAP (cm)	QB
DAP ≤ 5	4/1	DAP ≤ 10	1/1
DAP > 5 ≤ 10	8/1	DAP > 10 ≤ 30	3/1
DAP > 10 ≤ 15	10/1	DAP > 30 ≤ 45	5/1
DAP > 15 ≤ 30	15/1	DAP > 45 ≤ 60	8/1
DAP > 30 ≤ 50	20/1	DAP > 60	10/1

* a determinação da origem da espécie deverá considerar como referência os ecossistemas brasileiros, e em caso de controvérsia deve-se adotar o QB relativo a espécies autóctones (nativas).

• **PARA CASOS ENQUADRADOS NA ALÍNEA “B” DO INCISO II DO ARTIGO 21:**

MC = 1 / 1 = plantio 1 (uma) muda para cada 1 (um) espécime removido.

• **FATOR CORREÇÃO (FC)**

A – com relação ao espécime	
FCA	
5	- Remoção de espécies ameaçadas; - Reprovação de transplante de espécies ameaçadas; - Espécies não identificadas; - Espécimes nativos do bioma Mata Atlântica com DAP ≥ 70 cm;
4	Espécies de origem nativa, secundárias tardias ou climáticas, com DAP ≥ 10 cm, não ameaçadas e assim caracterizadas em relatório de vistoria com foto e Parecer Técnico fundamentado;
2	Espécimes de origem exótica ou nativa não pertencente ao bioma de Mata Atlântica com DAP ≥ 80 cm, assim caracterizados em relatório de vistoria com foto e Parecer Técnico fundamentado;
1	Espécies não enquadradas nos casos acima.

B- com relação às políticas municipais	
FCB	
1,5	Arborização pública, não enquadrada na alínea “a” do item II do artigo 21;
0,5	Casos enquadrados na alínea “a” do item II do artigo 21;
0	Nos casos enquadrados no item I do artigo 21;
1	Espécime não enquadrada nos casos acima.

ANEXO II
DECRETO Nº 7.229, DE 3 DE JANEIRO DE 2024.

LISTAGEM DE ESPÉCIES NATIVAS – ARBORIZAÇÃO URBANA

Item	Espécie	Porte / média de altura	Características	Indicação de uso
1	Abaneiro <i>Clusia fluminensis</i>	Pequeno Até 6m	Floração no inverno e frutificação no verão.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
2	Aceroleira <i>Malpighia puniceifolia</i> L.	Pequeno Até 3m	Floração durante todo ano e frutificação durante todo ano.	Calçadas, espaços públicos de lazer.
3	Araçá-da-praia <i>Psidium cattleianum</i>	Pequeno Até 5m	Floração na primavera e frutificação no verão.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
4	Aroeira <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	Médio Até 10m	Frutificação no outono.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
5	Aroeira-salsa <i>Schinus molle</i>	Pequeno a médio Até 8m	Floração final do inverno e na primavera e frutificação de dezembro a março.	Calçadas, espaços públicos de lazer.
6	Cajueiro <i>Anacardium occidentale</i> L.	Pequeno a médio Até 8m	Frutificação no verão e outono.	Calçadas, espaços públicos de lazer.
7	Camboatá <i>Cupania emarginata</i> Cambess	Médio Até 10m	Frutificação no inverno.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
8	Candeia <i>Eremanthus erythropappus</i> (DC.) Macleish	Médio Até 10m	Floração agosto e setembro. Frutificação setembro, outubro e novembro.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
9	Cassia-amarela <i>Senna siamea</i>	Médio a Grande 5m a 20m	Floração fevereiro e março. Frutificação abril	Espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
10	Flor-de-maio <i>Senna pendula</i>	Pequeno Até 4m	Floração e frutificação no inverno.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
11	Fruta-de-pombo <i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Médio Até 10m	Frutificação no outono.	Espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
12	Grumixama <i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	Pequeno Até 5m	Floração inverno e primavera. Frutificação primavera e verão.	Espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
13	Guapeba <i>Pouteria caimito</i> Radlk	Pequeno Até 3m	Floração primavera e início do verão. Frutificação no inverno.	Espaços públicos de lazer.
14	Ingá-mirim <i>Inga laurina</i> Willd.	Pequeno a médio Até 8m	Frutificação no outono e inverno.	Calçadas e espaços públicos de lazer.
15	Ipê <i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Pequeno a Médio Até 10m	Floração agosto-setembro. Frutificação final de setembro a meados de	Calçadas e espaços públicos de lazer.

			outubro	
16	Ipê Handroanthus serratifolius	Médio a Grande 15m a 30m	Floração junho a agosto.	Espaços públicos de lazer.
17	Jacaré Chloroleucon tortum Pittier	Pequeno a Médio Até 12m	Frutificação no inverno.	Espaços públicos de lazer.
18	Maricá Mimosa bimucronata	Grande Até 15m	Floresce de janeiro a março.	Espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
19	Murici Byrsonima sericea DC.	Pequeno Até 6m	Floração e frutificação na primavera e verão.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
20	Paina Pseudobombax grandiflorum	Pequeno a Médio Até 9m	Floração no outono e frutificação no inverno.	Espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
21	Pata-de-vaca Bauhinia forficata	Pequeno a Médio Até 10m	Floração janeiro a março. Frutificação maio a dezembro.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
22	Pau-brasil Paubrasilia echinata	Médio Até 15m	Floresce em setembro. Coleta de sementes em outubro a novembro.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
23	Pitanga Eugenia uniflora L.	Pequeno Até 5m	Floração junho e setembro. Frutificação setembro e final de dezembro.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
24	Pitangão Eugenia selloi	Pequeno Até 2m	Floração e frutificação na primavera.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
25	Quaresmeira Tibouchina granulosa	Pequeno a Médio 8m a 12m	Floresce, geralmente, duas vezes no ano, entre julho-agosto e dezembro-março, e os frutos amadurecem de junho a agosto e abril-maio.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
26	Sapotiaba Sideroxylon obtusifolium	Pequeno a Médio Até 10m	Floração no inverno e primavera e frutificação na primavera e verão.	Calçadas, espaços públicos de lazer.
27	Sibipiruna caesalpinia peltophoroides	Médio Até 12m	Floresce nos meses de agosto a outubro e seus frutos amadurecem de setembro a novembro.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.
28	Sucupira Pterodon emarginatus	Pequeno a Médio 4m a 15m	Floresce em setembro outubro. Frutificação junho a julho.	Calçadas, espaços públicos de lazer e recuperação de áreas degradadas.